МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 04 дугаар сарын 22 № 06/26 Улаанбаатар хот

СТАНДАРТ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН
ГАЗРЫН ДАРГА С.БАТБААТАР
ТАНАА

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг үндэслэн Сүхбаатар аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт хөдөлмөрийн харилцаан дахь дарамт шахалтаас ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд 2025 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг тус газрын нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, ажилтан албан хаагч, холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар авах, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргыг ашиглан явуулсан бөгөөд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Стандарт, хэмжил зүйн газрын хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинжлэн судлахад: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдөр батлагдан дагаж мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбоотойгоор газрын даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/101 дүгээр тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журмаа шинэчлэн баталсан байна. Уг журмын 8.4.7 дахь заалтад “Цаг бүртгэлийн төхөөрөмжид ажилдаа ирсэн, явсан цагаа заавал бүртгүүлэх ...” гэж, 10.1.9 дэх заалтад “Ажилтан ажилдаа ирэх, орой ажлаа тарсан цагаа цаг бүртгэлийн төхөөрөмжид тогтмол бүртгүүлэн баталгаажуулах үүрэгтэй ба ажилтан ажлын цагаар ажлын шаардлагаар гадуур ажиллах шаардлагатай бол зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн дарга, хэлтсийн даргаас зөвшөөрөл авч, гадуур ажиллах хуудас бөглөн, цаг бүртгэлийн төхөөрөмжид ирсэн, явсан цагаа бүртгүүлнэ. Цагаа бүртгүүлээгүй бол ажилтныг ажил тасалсанд тооцно.” гэж, мөн журмын 10.1.11 дэх заалтад “Газар, хэлтсийн нийт ажилтан, албан хаагчдын ажлын цаг бүртгэлийг холбогдох журмаар зохицуулна.” заажээ. Гэвч тус хэлтсийн албан хаагчдын цаг бүртгэлийг тухайлсан төхөөрөмж эсхүл системээр дамжуулан бүртгэх бус харин цаг бүртгэлийн дэвтэрт ашиглан гар бичмэлээр цагийн бүртгэлийг хөтөлж байгаа нь хөдөлмөрийн бүтээмжийг үнэлж дүгнэх цаашлаад ажилтан, ажил олгогчдын дунд хөдөлмөрийн харилцааны маргаан үүсэж болзошгүй байна. Мөн тус журамд “...ажилтан, албан хаагчдын ажлын цаг бүртгэлийг холбогдох журмаар зохицуулна.” гэж заасан ч тухайн журам хэзээ, ямар дугаартай тушаалаар батлагдсан нь тодорхойгүй, албан хаагч, удирдах ажилтан журмын талаар мэдээлэлгүй байна.

15007006

2.Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт “ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх арга хэмжээ авна” гэж хуульчилсан хэдий ч тус хэлтсийн албан хаагчдад дээрх чиглэлээр сургалт зохион байгуулсан сургалт хангалтгүй байна.

Иймд дээрх тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Орон нутаг дахь харьяа хэлтэст цаг бүртгэлийн систем нэвтрүүлж албан хаагчдын хөдөлмөрлөх таатай орчинг бүрдүүлэх.

2. Хөдөлмөрлөх эрх, жендэрийн эрх тэгш байдал зэрэг хүний эрхийн сэдвээр, тухайн салбарын онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг нийт албан хаагчдад зориулан зохион байгуулах.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД